

0400-1995-0008

328/1995/138

SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN
KANTON AARGAU



VERTRAG

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), vertreten
durch die
Kreisdirektion III in 8021 Zürich

und

dem Kanton Aargau (Kanton), vertreten
durch den
Regierungsrat in 5000 Aarau

Bvd	1
RC	
FC-Zulu	1
Bd	
Soz III	2
LM 20	1
VL III	
BauB. 1	2
Original	1
Sig.	
J	

über

die Zusammenarbeit beim Bau des
Bahnhofs Turgi
namentlich
die Aufteilung von Investitionskosten

Qu

Einleitung

In den Jahren 1993-1997 wird der Bahnhof Turgi mit einem Kostenaufwand von Fr. 51'320'000.-- (Kostenvoranschlag Preisbasis Okt. 92) umgebaut.

Im Hinblick auf den Bau, den Unterhalt sowie den Betrieb der Anlagen vereinbaren die SBB und der Kanton Aargau für ihre Zusammenarbeit folgende Grundsätze:

BAU

1. Grundlagen

1.1 Vertragsgegenstand

Gemäss dem von den SBB, dem Kanton Aargau und der Gemeinde Turgi gemeinsam erarbeiteten Vorprojekt sowie dem vom BAV am 23. Nov. 1992 genehmigten Auflageprojekt und dem vom Verwaltungsrat der SBB am 26. Aug. 1993 genehmigten Bauprojekt werden folgende Anlagen gebaut:

- vier durchgehende, an Perronkanten liegende Gleise, wovon deren drei von und nach Richtung Koblenz benützbar sind; Gleis 1, als Mehrzweckgleis verwendbar, ist 750 m lang, davon 320 m mit Perronkante
- vier Stumpengleise von zusammen 400 m Länge für den Baudienst sowie für den Bahnpostverlad *wird nicht gebaut*
- ein Zwischen- und zwei Aussenperrons von 320 m Länge und einer Perronhöhe von 55 cm; die Perrons erhalten je eine Wartehalle und sind auf einer Länge von 100 m überdacht
- eine neue Personenunterführung (km 27.350) mit Treppen auf die Perrons. Die genauen nördlichen und südlichen Anschlüsse werden im Zuge der Weiterbearbeitung des Wettbewerbs Bahnhof Turgi gelöst und in der 2. Ausbaustappe (Gemeinde Turgi) realisiert
- neue Perronzugänge ab bestehender Personenunterführung (je 1 Rampe und Treppe)
- Ersatz der Stellwerkanlage durch ein modernes elektronisches Stellwerk mit Fernbedienung von Brugg aus
- neue, kürzere Blockeinteilung und Wechselbetrieb auf der Strecke Turgi - Baden (Wechselbetrieb Brugg - Turgi erst nach Umbau des Stw in Brugg)
- neues Aufnahmegebäude in Form eines runden Pavillons
- neues Dienstgebäude für Baudienst und Stellwerk
- neue Fahrgastinformationsanlage

- Erhöhung der Durchfahrtsgeschwindigkeit Baden - Brugg von heute max. 95 km/h auf 110 km/h, Spurwechselverbindungen mit 90 km/h befahrbar, Richtung Koblenz bleibt die Ein- und Ausfahrtsgeschwindigkeit auf 40 km/h beschränkt

Die Gestaltung des Bahnhofplatzes ist nicht Bestandteil des Projekts, sondern wird entsprechend dem Wettbewerbsresultat erfolgen und in der 2. Ausbaustappe (Gemeinde Turgi) realisiert. Dies betrifft die Fussgängerbeziehungen, die Bahnhofvorfahrt, die Verkehrsführung für Bus, Taxi und Kurzparkierer samt den dazugehörigen Haltestellen bzw. Parkplätzen sowie der Einstellanlagen für Zweiräder. Die gegenseitigen Vereinbarungen SBB/Gemeinde sind separat zu regeln.

1.2 Bauherrschaft und Eigentum

Bauherr in den neuen Anlagen sind die SBB; sie erwerben in ihrem Namen die dafür nötigen Rechte. Die SBB erstellen die neuen Anlagen nach den Vorschriften des Schweizerischen Eisenbahnrechts und werden deren Eigentümer.

Ausnahme: Die neue Personenunterführung fällt ins Eigentum der Gemeinde Turgi. Darüber wird ein separater Objektvertrag abgeschlossen.

1.3 Finanzierung der Investitionen

Die Gesamtkosten des Bahnhofumbaus betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 30. März 1993 (Preisbasis Okt. 92) Fr. 51'320'000.--.

An die Kosten des Bahnhofumbaus leistet der Kanton Aargau 40%, maximal jedoch Fr. 16'100'000.-- (die Gemeinde Turgi leistet an den Kantonsanteil einen Pauschalbeitrag von Fr. 800'000.--).

Hinzu kommen teuerungsbedingte Mehrkosten zwischen der Aufstellung der Kostenschätzung (Juni 1988) und der Bauausführung gemäss Zürcher Baukostenindex.

Verlangt ein Vertragspartner bzw. die Gemeinde Turgi Einrichtungen oder Massnahmen, die über das genehmigte Bauprojekt hinausgehen, so hat er die Mehrkosten zu tragen.

1.4 Zahlungsbedingungen

Der Kanton Aargau leistet eine Abschlagszahlung pro Kalenderjahr. Die Höhe der Zahlung wird von den SBB im Einvernehmen mit dem Kanton entsprechend dem Baufortschritt festgesetzt.

1.5 Erneuerung der Anlagen

Der Kanton verpflichtet sich, sich an den Kosten für die gesamte Erneuerung der Anlage (im gleichen Umfang wie bei der laufenden Investition) nach Ablauf ihrer Lebensdauer entsprechend der dazumaligen Interessenslage oder an den anteiligen Desinvestitionskosten zu beteiligen.

2. Bau der Anlagen

2.1 Aufgaben der SBB als Bauherrin; Projektabwicklung

Unter dem Vorbehalt der Rechte des Kantons Aargau gemäss Ziffer 2.2 dieses Vertrags fallen den SBB bei der Projektabwicklung die folgenden Aufgaben zu:

2.1.1 Ausführungsprojekt

Die SBB erarbeiten auf der Grundlage des genehmigten Bauprojekts das entsprechende Ausführungsprojekt. Dieses hat den Anforderungen des S-Bahn-Verkehrs Rechnung zu tragen und im übrigen die Bedürfnisse des Reiseverkehrs im Rahmen des normalen Standards und des Bahnbetriebs sowie eines einheitlichen Erscheinungsbilds der SBB angemessen zu berücksichtigen

2.1.2 Projektleitung

Für die Projektleitung und -überwachung schaffen die SBB die notwendige Projektorganisation.

2.1.3 Arbeitsvergebung

Alle Arbeitsvergebungen werden gemäss Submissionsverordnung des Bundes vom 31. März 1971 durch die SBB im Einvernehmen mit dem Kanton Aargau vorgenommen.

2.2 Rechte des Kantons Aargau

Dem Regierungsrat stehen folgende Rechte zu:

- a) Mitsprache bei der Ausführung
- b) Angemessene Vertretung in der Projektorganisation
- c) Kontrolle und Genehmigung der Bauabrechnung

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN

3. Werbung, kommerzielle Nutzung

Die SBB sind allein und entschädigungslos berechtigt, auf Bahnareal stehende Anlagen kommerziell zu nutzen und an auf Bahnareal stehenden Anlagen und Einrichtungen kommerzielle Reklamen und Automaten anzubringen oder von ihren Pächtern anbringen zu lassen.

4. Vertragsdauer, Kündigungsmöglichkeiten, Anlageumbau

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist erstmals 25 Jahre nach dessen Inkrafttreten kündbar. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre.



Wird der Vertrag vom Kanton gekündigt, so hat er den SBB einen Beitrag für die (hypothetische) Desinvestition und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands zu entrichten. Die SBB sind alsdann frei, über die Anlagen frei zu verfügen. Verzichteten sie auf die sofortige und effektive Vornahme der Desinvestition und ziehen sie aus der Anlage einen quantifizierbaren Vorteil, so ist dieser mit der Forderung gegenüber dem Kanton zu verrechnen.

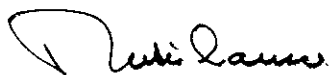
Der Kanton räumt den SBB das Recht ein, die Anlage frühestens nach 10 Jahren im Rahmen eines allgemeinen Anlageumbaus auch vor Ablauf ihrer Lebensdauer entschädigungslos zu entfernen resp. sichert zu, die Verlegungskosten zu übernehmen, soweit eine Verlegung möglich ist und von ihm gewünscht wird.

5. Ausfertigung

Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhält ein Exemplar.

Zürich, den 20. 3. 95

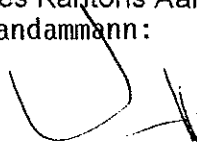
SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN
Kreisdirektion III
Der Direktor:



Erwin Rutishauser

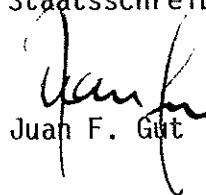
Aarau, den 2. August 1995

Im Namen des Regierungsrats
des Kantons Aargau
Landammann:



Peter Wertli

Staatsschreiber:



Juan F. Gut